

1502970-76.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... referentes à contabilidade do tráfico de drogas, além de documentos e caderno que se relacionavam à movimentação de tráfico. Ressaltaram que foi apreendida motocicleta que o investigado utilizava para realizar as cobranças do tráfico. Afirmaram que a acusada não se submeteu a exame grafotécnico, orientada pelo advogado. Declararam que a ré negou participação no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502970-76.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502970-76.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETÍCIA DE JESUS ALVARENGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LETICIA DE JESUS ALVARENGA foi denunciada pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia em 02 de setembro de 2019, por volta de 10h, na Rua Ipanema, 461, Guilhermina, nesta Comarca, portava, possuía e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada, citada e apresentou defesa prévia (fls. 209/218), sendo recebida a denúncia (fls. 222/223).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 367).

Em alegações finais (fls. 287/290 e 304/325), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia e a nulidade da busca e apreensão realizada em razão da ausência de fundadas suspeitas, e, no mérito, requereu a absolvição ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ou, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, reiterando fls. 222, não há que se falar em inépcia da denúncia, eis que a peça vestibular se encontra nos exatos termos do art. 41 do CPP, expondo clara e minuciosamente o fato supostamente criminoso com todas as suas características, a qualificação da acusada e a sua classificação jurídica, descrevendo, portanto, satisfatoriamente os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, tratando-se, assim, de peça hábil (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 176.300-3 - Ribeirão Preto - Relator: Gonçalves Nogueira - j. 06.03.95; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 145.604-3 - Birigüi - Relator: Fortes Barbosa - j. 29.05.95; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 116.176-3 - São Paulo - Relator: Andrade Cavalcanti - j. 23.11.92; TJ/SP - Revisão Criminal n.º 142.787-3 - São Paulo - Relator: Denser de Sá - j. 16.12.93).

Ademais, verifica-se com facilidade que a peça acusatória propiciou plena possibilidade de exercício do direito constitucional de ampla defesa pela acusada (STF-RT 736/541; STJ-RT 725/517; JTJ 186/286; JTJ 132/547; JTJ 129/464; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 167.944-3 - Cruzeiro - Relator: Gonçalves Nogueira j. 31.10.94; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 263.890-3 - Agudos - Relator: Debatin Cardoso j. 28.01.99; TJ/SP - Apelação Criminal n. 303.399-3/0 - São José do Rio Preto - Relator:Segurado Braz j. 10.10.2000), o que se constata com a simples leitura da defesa prévia e das alegações finais apresentadas.

Melhor sorte não socorre à alegação de nulidade da busca e apreensão e dos atos dela derivados, por suposta ausência de comprovação de fundadas suspeitas para realização da diligência, pois, conforme se extrai do apenso de busca e apreensão (autos 1509209-79.2019.8.26.0477), às fls. 05/10, após receberem denúncia anônima, realizou-se extenso trabalho de investigação e cruzamento de dados pelos policiais civis responsáveis pela ordem de serviço, de modo que somente com a obtenção de tais elementos de informação é que foi possível subsidiar a representação da autoridade policial pela busca e apreensão, materializando-se assim, pois, as fundadas suspeitas para a realização da diligência, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Desta forma, afasto as nulidades arguidas e passo à análise do *meritum causae*. A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de exame em peças (fls. 67/76 e 183/198) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 201/203), .

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor da acusada.

A ré, em interrogatório judicial, relatou que, no dia dos fatos, utilizava o notebook para fazer trabalho do curso de enfermagem e, para acessá-lo, colocou seu e-mail para login, porém não tinha ideia da existência de planilhas arquivadas. Ressaltou que estava no local pois estava de folga, porém não faz uso de drogas e não tinha ciência da existência de qualquer espécie de droga no apartamento. Declarou saber que seu companheiro Eduardo fazia uso de drogas. Salientou que o computador pertencia ao companheiro Eduardo, que emprestou para que ela pudesse fazer trabalho da faculdade. Alegou que já conhecia Eduardo antes de passarem a se relacionar e tinha ciência do que ele fazia, porém como não lhe colocava em risco, pra ela não fazia diferença.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em juízo, relataram que, no dia dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em apartamento utilizado por facção criminosa atuante na região, chegaram ao local e foram recepcionados pela ré. Ressaltaram que explicaram formalmente a ela do que se tratava, sendo franqueada a entrada ao imóvel. Relataram que o alvo da investigação, indivíduo de nome Eduardo, não estava no local no momento, sendo informado pela ré que ele era seu companheiro e ali também residia. Declararam que foram encontradas porções de cocaína no interior do quarto do casal e, em pesquisas junto ao notebook, que foi desbloqueado com a senha da acusada, foram encontradas diversas planilhas referentes à contabilidade do tráfico de drogas, além de documentos e caderno que se relacionavam à movimentação de tráfico. Ressaltaram que foi apreendida motocicleta que o investigado utilizava para realizar as cobranças do tráfico.

Afirmaram que a acusada não se submeteu a exame grafotécnico, orientada pelo advogado. Declararam que a ré negou participação no tráfico e afirmou que utilizava o computador apenas para fins de trabalho para faculdade. Ressaltaram que as investigações em relação ao alvo Eduardo iniciaram-se em razão de denúncia anônima no sentido de que ele e sua companheira eram os responsáveis pelo imóvel onde ocorriam reuniões de facção criminosa atuante na região. Salientaram que o notebook estava em uso no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive com endereço de e-mail da acusada registrado nele. Ressaltaram que o investigado Eduardo é foragido de do CDP de Valparaíso e conhecido por ser liderança de facção criminosa atuante na região. Afirmaram que o trabalho de campo restou prejudicado na investigação, pois se tratava de imóvel de alto padrão, sendo impossível adentrar ao local sem a obtenção de mandado de busca e apreensão. Declararam que foram feitas pesquisas acerca do indivíduo denunciado, constatando-se tratar realmente de foragido do sistema penal, de modo que as informações repassadas pelo denunciante mostravam-se bastante fidedignas. Ressaltaram, por derradeiro, que as anotações do tráfico estavam à vista de todos, em cima da mesa, ao lado do notebook, não havendo dificuldade alguma na localização dos documentos. Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente a ré, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-la gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em que pese a negativa da acusada na assunção da responsabilidade pelo delito à ela imputado, fato é que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para fundamentar a condenação.

Verifica-se que as planilhas localizadas no notebook utilizado pela ré indicam localização do ponto de tráfico, datas de arrecadação de valores e o montante obtido na venda de drogas (fls. 176/179); tais planilhas coincidem com as anotações nos documentos que foram localizados no apartamento ocupado pela acusada, com indicação dos pontos de tráfico "Progresso" e "Colina" e, ainda, os valores arrecadados em cada um desses pontos (fls. 144/153).

Ademais, os relatos dos policiais são no sentido de que o e-mail e senha da acusada davam acesso ao notebook em que as planilhas de contabilidade do tráfico foram localizadas, não havendo nenhuma comprovação nos autos acerca do suposto trabalho para faculdade que a ré faria, ônus processual que cabia à defesa, que, aliás, sequer comprovou que a acusada estava regularmente matriculada em curso de enfermagem, tal qual alegado.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal da acusada, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pela ré e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de planilhas e anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma

legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação. Assim sendo, considero a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta da ré, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Por fim, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de ré primária e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO a ré LETICIA DE JESUS ALVARENGA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, visto que respondeu solta ao processo.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos eletrônicos apreendidos em poder da sentenciada, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA